



PUTUSAN

Nomor 1678 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BOBY HARTONO TANTOYO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 27, RT 008, RW 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lesly Anderson Lay, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Lesly Anderson Lay, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Alfonsius Nisoni Nomor 14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA c.q. PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG KUPANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 118 B, Kelurahan Nunle'u, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diwakili oleh Wakil Presiden Direktur dan Direktur, Gunawan dan Edy Handojo Santoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Althur S. Napitupulu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Para Karyawan PT Indomobil Finance Indonesia, beralamat di Indomobil Tower Lantai 12, Jalan M.T. Haryono, Kaveling 11, Jakarta 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pimpinan pada PO/PB. Rimba Mas berdasarkan Akta Perusahaan Angkutan Orang dan Perusahaan Angkutan Barang PO/PB. Rimba Mas Nomor 24;
3. Menyatakan hukum bahwa PO/PB. Rimba Mas adalah pemilik dari 5 (lima) Unit Dump Truck berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, yaitu:
 - a. Dump Truck, DH 8714 AG, Nomor BPKB M-06792736, Nomor Rangka MJEC1JG43F5129306, Nomor Mesin WO4DTRR25297, atas nama pemilik kendaraan PO/PB. Rimba Mas;
 - b. Dump Truck, DH 8715 AG, Nomor BPKB M-06792844, Nomor Rangka MJEC1JG43F5129305, Nomor Mesin WO4DTRR25296, atas nama pemilik kendaraan PO/PB. Rimba Mas;
 - c. Dump Truck, DH 8716 AG, Nomor BPKB M-06792845, Nomor Rangka MJEC1JG43F5129302, Nomor Mesin WO4DTRR25244, atas nama pemilik kendaraan PO/PB. Rimba Mas;
 - d. Dump Truck, DH 8717 AG, Nomor BPKB M-06792846, Nomor Rangka MJEC1JG43F5129301, Nomor Mesin WO4DTRR25243, atas nama pemilik kendaraan PO/PB. Rimba Mas;
 - e. Dump Truck, DH 8718 AG, Nomor BPKB M-06792737, Nomor Rangka MJEC1JG43F5129300, Nomor Mesin WO4DTRR25242, atas nama pemilik kendaraan PO/PB. Rimba Mas;
4. Menyatakan hukum bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama PO/PB. Rimba Mas tersebut pada petitum point 3 tersebut diatas merupakan bukti kepemilikan kendaraan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2023



bermotor (owner sertifikat) yang dikeluarkan secara sah oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Menyatakan hukum bahwa 5 unit Dump Truck sesuai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama PO/PB. Rimba Mas tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak Tergugat maupun pihak lainnya, sehingga secara hukum PO/PB. Rimba Mas adalah pemilik atas 5 unit Dump Truck tersebut;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yaitu meminta Penggugat untuk menyerahkan 5 (lima) unit Dump Truck milik PO/PB. Rimba Mas kepada Tergugat padahal barang tersebut bukan milik Tergugat;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yaitu menuduh Penggugat seolah-olah Penggugat melakukan penggelapan terhadap 5 (lima) unit mobil Dump Truck padahal 5 (lima) unit mobil Dump Truck milik dari PO/PB. Rimba Mas padahal barang tersebut bukan milik Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat sebesar:

Kerugian materiil:

- a. Untuk kerugian 1 (satu) hari x Rp750.000,00 x 5 Dump Truck = Rp3.750.000,00;
- b. Untuk kerugian dalam 1 bulan (26 hari kerja), yaitu Rp3.750.000,00 x 26 hari = Rp19.500.000,00;
- c. Untuk kerugian kerugian selama 8 bulan, yaitu Rp19.500.000,00 x 8 bulan = Rp156.000.000,00;
- d. Sehingga seluruh kerugian materiil adalah sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Kerugian imateriil:

Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian imateriil berupa nama baik dari Penggugat menjadi tercemar, kredibilitas Penggugat tidak baik dalam hubungan perjanjian sewa guna usaha, serta mengalami kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diukur/dinilai dengan uang, akan tetapi dalam gugatan ini dibatasi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kupang terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga;

10. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi dan peninjauan kembali;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua akibat biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat prematur;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 18 Desember 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT KPG., tanggal 28 April 2020;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 150/Pdt.G/2019/PN Kpg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 27/PDT/2020/PT KPG., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 150/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 18 Desember 2019;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas adanya dasar hukum (*rechtelijke grond*) tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka tepat pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa alasan-alasan kasasi selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dan hal itu bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang perlu diperbaiki dengan merubah amar eksepsi dari menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima, diperbaiki menjadi menerima eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BOBY HARTONO TANTOYO, S.H., tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BOBY HARTONO TANTOYO, S.H.**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 27/PDT/2020/PT KPG., tanggal 28 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 150/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 18 Desember 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat *diterima (niet ontvankelijke verklard)*;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2023



Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2023